

종소 외국 ETF의 자본금 환급에 따른 배당에 대한 배당소득 과세 여부

재정경제부 금융세제과-576 등록일자 : 2026.06.26. 생산일자 : 2026.06.26.

관련 법령

[소득세법 제17조](#)

요지

외국 상장 ETF로부터 이익이나 잉여금의 분배를 받는 경우 배당소득에 해당하나, 자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전의 경우 해당 ETF를 취득하기 위하여 **사용한 금액을 초과하는 부분에 한하여 의제배당**으로 과세되는 것임

회신

거주자가 외국 상장 ETF로부터 받는 대가는 그 원천이 이익이나 잉여금의 분배인 경우 「소득세법」 제17조제1항에 따른 배당소득에 해당합니다. 다만, 자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전의 경우, 「소득세법」 제17조제2항에 따라 해당 ETF를 취득하기 위하여 **사용한 금액을 초과하는 부분에 한하여 의제배당**으로 과세되는 것입니다.

이때, 해당 금액이 이익이나 잉여금의 분배와 자본의 감소로 인한 대가 중 어디에 해당하는지는 **국내외 제반 규정에 따라 사실 판단**할 사항입니다.

상세내용